

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3849/2536

อัยการ พะเยา
นาย ศักดิ์ ใจจุ่ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4, มาตรา 48

จำเลยที่ 1 ติดตั้งเครื่องจักรทำการแปรรูปไม้ในสวนของกลางที่ยึดได้มีไม้สัก 88 แผ่น ไม้รัง 14 แผ่นและยังไม่มีไม้สักยังไม่ได้แปรรูป 12 ท่อน ถือได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4(13) แล้ว แม้จำเลยที่ 1 ตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปไม้เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ปลูกบ้านของตนเองก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 48

โจทก์ฟ้องว่า ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ จำเลยทั้งสองกับพวกอีกสามคนที่ยังไม่ได้ตัวต่าฟ้องร่วมกันตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 11 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูป 12 ท่อน ปริมาตร 6.85 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไว้ในครอบครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วร่วมกันแปรรูปไม้สักดังกล่าวกับไม้รัง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร ได้ไม้สักแปรรูป 88 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.92 ลูกบาศก์เมตร และไม้รังแปรรูป 14 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.22 ลูกบาศก์เมตรและมีไม้สักกับไม้รังแปรรูป

จำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 47, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ธิบของกลางทั้งหมด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 47, 48, 69 วรรคสอง (1), 73 วรรคสอง (1), 74, 74 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ริรงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานร่วมกันตั้งโรงงานแปรรูป จำคุก 1 ปี ความผิดฐานมีไม้สัก อันยังมีได้แปรรูป จำคุก 2 ปี 6 เดือน ความผิดฐานแปรรูปไม้จำคุก 1 ปี ความผิดฐานมีไม้แปรรูป จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 5 ปี 6 เดือนทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา อยู่ บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 8 เดือน กับให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ของกลางทั้งหมดให้ริบ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตั้งเป็นโรงงานทำการแปรรูปไม้ในลักษณะเป็นการถาวร แต่จำเลยที่ 1 แปรรูปไม้เพื่อใช้ในการปลูกบ้านของตนเองเป็นการชั่วคราวและใช้เครื่องจักรช่วยให้สะดวกขึ้นจึงไม่เป็นความผิดนั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ติดตั้งเครื่องจักรทำการแปรรูปไม้ในสวน ของกลางที่ยึดได้ มีไม้สัก 88 แผ่น ไม้รัง 14 แผ่น และยังมีไม้สักยังไม่ได้แปรรูป 12 ท่อน ถือได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(13) แล้ว แม้จำเลยที่ 1 ตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปไม้เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ปลูกบ้านของตนเองก็ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ

ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลย
ที่ 1 ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>